

****TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE — APLICATIVO ACHE OBRA****

****Última atualização:**** 20 de agosto de 2026

****1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E CONTROLADOR DA PLATAFORMA****

O aplicativo ****Ache Obra**** (doravante denominado apenas "Plataforma" ou "Aplicativo") é mantido, gerido e de propriedade exclusiva de ****LUIZ CARLOS JASKIW JUNIOR****, pessoa física, inscrito no CPF/ME sob o nº ****032.980.379-40****, com domicílio e Foro eleito na Comarca de ****Pitanga, Estado do Paraná****.

Para qualquer comunicação referente a estes Termos, suporte técnico, dúvidas jurídicas ou solicitações relativas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o canal oficial e exclusivo de atendimento é:

****E-mail de Suporte:**** suporte@acheobra.com.br

****2. NATUREZA DOS SERVIÇOS: APLICATIVO COMO MERO INTERMEDIADOR****

****Aproximação Virtual:**** O Ache Obra é uma plataforma tecnológica de anúncios, conexão e vitrine virtual cujo único objetivo é aproximar potenciais contratantes ("Clientes") e prestadores de serviços, profissionais autônomos, empreiteiros, arquitetos e engenheiros ("Profissionais").

****Ausência de Vínculo e de Sociedade:**** O Ache Obra ****NÃO**** é construtora, empreiteira, escritório de engenharia/arquitetura ou agência de trabalho. Não existe qualquer relação de subordinação, vínculo empregatício, sociedade, associação, representação comercial ou joint-venture entre o Proprietário da Plataforma e os usuários (sejam Clientes ou Profissionais).

****Isenção Absoluta de Responsabilidade sobre os Serviços:**** O Ache Obra não executa, não fiscaliza, não avalia tecnicamente, não garante a qualidade, segurança, prazo, cumprimento de orçamento, nem a idoneidade moral, civil ou criminal de qualquer Profissional ou Cliente cadastrado. A negociação, contratação, pagamento e execução das obras ou serviços ocorrem de forma 100% direta e independente entre os usuários, por sua conta e risco exclusivos.

****3. CADASTRO, CAPACIDADE CIVIL E SEGURANÇA DA CONTA****

*** **Capacidade Civil:**** O uso do Aplicativo é restrito a pessoas físicas plenamente capazes (maiores de 18 anos) e pessoas jurídicas devidamente representadas nos termos da legislação brasileira. É terminantemente proibido o cadastro de menores de idade.

*** **Veracidade dos Dados:**** O Usuário garante e responde unilateralmente pela veracidade, exatidão, validade e autenticidade de todos os dados cadastrados. O envio de informações falsas, documentos adulterados ou a usurpação de identidade alheia ensejará o cancelamento imediato da conta, sem prejuízo de responsabilização cível e criminal.

*** **Guarda de Credenciais:**** O acesso à conta é pessoal e intransferível, protegido por senha. O Usuário é o único responsável pela guarda e sigilo de suas credenciais de acesso, devendo notificar o suporte imediatamente caso identifique uso não autorizado.

****4. POLÍTICA DE TOLERÂNCIA ZERO, MODERAÇÃO DE CONTEÚDO (UGC) E FERRAMENTAS DE SEGURANÇA** *(Cláusula Obrigatória — Google Play e Apple App Store)***

O Ache Obra adota uma política de ****TOLERÂNCIA ZERO**** contra assédio, discurso de ódio, discriminação, conteúdo difamatório, pornografia, exploração infantil, fraudes, spam ou qualquer comportamento abusivo. Em cumprimento às diretrizes de Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) das lojas de aplicativos:

*** **Mecanismo de Denúncia (*Report*):**** O Aplicativo disponibiliza botões visíveis e acessíveis em todos os perfis, anúncios e telas de chat para que qualquer Usuário possa reportar conteúdos ou condutas inadequados.

*** **Mecanismo de Bloqueio (*Block*):**** O Aplicativo disponibiliza funcionalidade direta para que o Usuário possa bloquear imediatamente a interação e as mensagens de qualquer outro Usuário.

*** **Prazo de Moderação:**** As denúncias recebidas serão analisadas pela equipe de moderação no prazo máximo de ****24 (vinte e quatro) horas****. Confirmada a violação, o conteúdo será removido e o usuário infrator sofrerá o ****banimento imediato e definitivo**** da Plataforma.

****5. EXCLUSÃO DE CONTA E DIREITO AO ESQUECIMENTO**** *(Cláusula Obrigatória — Google Play, Apple App Store e LGPD)*

*** **Direito de Eliminação:**** O Usuário poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, solicitar a exclusão definitiva de sua conta e a eliminação de seus dados pessoais do banco de dados.

*** **Canais de Solicitação:**** A exclusão pode ser realizada diretamente pelo próprio Usuário nas configurações do Aplicativo (através da opção ****"Excluir Minha Conta"**) ou mediante envio de requisição expressa para o e-mail `suporte@acheobra.com.br`.**

*** **Efetivação e Guarda Legal:**** Após a confirmação da solicitação, o perfil e os dados cadastrais serão permanentemente apagados, ressalvada a guarda estritamente obrigatória dos registros de acesso (IP, data e hora) exigida pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) pelo prazo mínimo legal de 6 (seis) meses.

****6. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (COMPLIANCE LGPD)****

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD):

*** **Dados Coletados:**** Coletam-se dados identificáveis (nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ, profissão, cidade, foto de perfil, registros de acesso/IP) estritamente necessários para viabilizar o cadastro, a autenticação e as conexões da Plataforma.

*** **Base Legal e Finalidade:**** O tratamento dos dados fundamenta-se na execução do contrato (Art. 7º, V da LGPD) e no legítimo interesse da Plataforma para prevenção a fraudes e segurança (Art. 7º, IX da LGPD).

*** **Compartilhamento Comercial Explícito:**** Ao publicar um anúncio ou disponibilizar um perfil profissional, o Usuário declara-se ciente e concorda que seus dados de contato comerciais (nome, telefone, cidade e profissão) serão exibidos publicamente na Plataforma para permitir que outros Usuários iniciem contato.

*** **Registros de Acesso:**** Em conformidade com o Art. 15 da Lei nº 12.965/2014, a Plataforma manterá guardados os registros de IP, data e hora de acesso de todas as sessões sob sigilo pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

****7. COMUNICAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E MENSAGENS ENTRE USUÁRIOS****

* **Autorização Ampla para Notificações:** Ao cadastrar-se no Ache Obra, o Usuário outorga autorização expressa, irrevogável e irrestrita para que o Proprietário da Plataforma envie mensagens operacionais, informativas, promocionais, alertas de segurança e avisos do sistema por qualquer canal de comunicação (notificações push, e-mail, SMS, WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem instantânea), **em qualquer dia e horário**.

* **Comunicação Interativa entre Usuários (P2P):** A Plataforma disponibiliza chat interno para que os Usuários enviem e recebam mensagens, orçamentos e arquivos.

* **Proibição de Ilícitos:** É estritamente proibido utilizar os canais de mensagem para o envio de links maliciosos, propostas indecorosas, golpes, assédio ou qualquer conteúdo ilícito, sob pena de bloqueio instantâneo do acesso.

****8. PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROTEÇÃO CONTRA CÓPIAS E CLONAGEM****

* **Titularidade Exclusiva:** Todo o código-fonte, código-objeto, arquivos de compilação, bancos de dados, algoritmos, design, layout, marcas, logotipos, ícones, textos, artes gráficas, estruturas de navegação, domínios e demais elementos que compõem o Ache Obra são de propriedade intelectual única e exclusiva de **LUIZ CARLOS JASKIW JUNIOR**, protegidos pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e Lei do Software (Lei nº 9.609/98).

* **Proibição Absoluta de Clonagem e Engenharia Reversa:** É expressamente proibido a qualquer Usuário ou terceiro:

* Copiar, modificar, reproduzir, distribuir, vender, licenciar ou sublicenciar a totalidade ou qualquer fração da Plataforma;

* Realizar engenharia reversa, decompilação, desmontagem, extração de código-fonte, espelhamento (*mirroring*), mineração de dados (*data scraping/web crawling*) ou criar trabalhos derivados do Aplicativo;

* Burlar, desativar ou violar mecanismos de segurança, autenticação e controle de acesso do Aplicativo e de seus servidores integrados (incluindo Supabase e Firebase).

* **Penalidades por Violação:** A tentativa ou efetivação de qualquer violação aos direitos de propriedade intelectual resultará no bloqueio definitivo da conta do **infrator**, interposição de medidas judiciais de urgência (com pedidos de busca, apreensão e liminares de abstenção

de uso) e na cobrança de multa compensatória cumulada com perdas e danos e honorários advocatícios.

****9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ISENÇÃO JURÍDICA COMPLETA****

O Proprietário da Plataforma ****NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO****, sob qualquer hipótese, civil, trabalhista, consumerista ou criminalmente, por:

* ****Qualidade e Execução das Obras:**** Vícios ocultos, erros estruturais, atrasos, abandono de obra, descumprimento de especificações técnicas, acidentes de trabalho ou prejuízos materiais e morais decorrentes dos serviços prestados entre Usuários;

* ****Inadimplemento Financeiro:**** Falta de pagamento por parte de Clientes, desacordos sobre orçamentos ou não devolução de valores por parte de Profissionais;

* ****Conduta dos Usuários:**** Comportamentos inadequados, agressões verbais ou físicas, furtos, roubos ou ilícitos civis e criminais praticados durante visitas técnicas, orçamentos ou no local da obra;

* ****Conteúdo Gerado por Terceiros (Art. 19 do Marco Civil da Internet):**** Informações, imagens, avaliações, portfólios e textos postados pelos Usuários. A Plataforma não realiza censura prévia, respondendo apenas se, após ordem judicial específica, não tomar providências para indisponibilizar o conteúdo apontado como ilícito;

* ****Instabilidade Técnica:**** Interrupções temporárias do serviço por falhas na internet, manutenção do servidor, ataques cibernéticos de terceiros ou motivos de força maior/caso fortuito.

****10. DEVER DE INDENIZAÇÃO PELO USUÁRIO****

O Usuário concorda expressamente em defender, indenizar e isentar ****LUIZ CARLOS JASKIW JUNIOR**** de e contra quaisquer reclamações, processos judiciais, administrativos, extrajudiciais, perdas, danos, custos, multas e honorários advocatícios decorrentes de:

* Seu descumprimento destes Termos de Uso ou das leis vigentes;

* Sua má conduta, dolo ou culpa na negociação e prestação de serviços a outros Usuários;

* Violação de direitos de terceiros, incluindo direitos autorais, de imagem ou de propriedade industrial.

****11. MODIFICAÇÕES DOS TERMOS E SUSPENSÃO DO SERVIÇO****

* **Alterações Unilaterais:** O Proprietário da Plataforma poderá alterar este documento a qualquer momento para adequação legislativa ou atualização de funcionalidades. O uso continuado do Aplicativo após a publicação dos Termos atualizados implica na aceitação tácita e integral do novo texto.

* **Suspensão e Cancelamento:** O Ache Obra reserva-se o direito de suspender ou encerrar a conta de qualquer Usuário, a qualquer momento e sem aviso prévio, caso seja identificada qualquer suspeita de fraude, violação das normas de conduta ou descumprimento destes Termos, sem que seja devida qualquer indenização.

****12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO****

Estes Termos são regidos e interpretados estritamente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

Para dirimir qualquer controvérsia, litígio ou reclamação decorrente do uso do Aplicativo Ache Obra ou destes Termos de Uso, fica eleito como exclusivo o ****Foro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná****, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que seja ou venha a ser.